Le GT29 encourage le développement de cadres sectoriels pour les AIPD qui, dans la mesure où ils se fondent sur des connaissances sectorielles spécifiques, permettent dès lors à l'AIPD de prendre en compte les spécificités d'un type particulier d'opération de traitement (par ex.: types particuliers de données, d'actifs d'entreprise, d'impacts potentiels, de menaces, de mesures). L'AIPD est ainsi en mesure de traiter les problèmes qui se posent dans un secteur économique donné, ou lors de l'utilisation de technologies particulières ou encore de l'exécution de types particuliers d'opérations de traitement.

Enfin, si nécessaire, «*le responsable du traitement procède à un examen afin d'évaluer si le traitement est effectué conformément à l'analyse d'impact relative à la protection des données, au moins quand il se produit une modification du risque présenté par les opérations de traitement*» (article 35, paragraphe 11[27]).

d) Est-il obligatoire de publier l'AIPD? Non, mais la publication d'un résumé peut être de nature à susciter la confiance, et l'AIPD complète doit être communiquée à l'autorité de contrôle en cas de consultation préalable ou sur demande de l'APD.

Le RGPD ne fait pas obligation de publier l'AIPD, et il relève de la discrétion du responsable du traitement de la publier ou non. Cependant, une publication au moins partielle, sous la forme d'un résumé ou d'une conclusion de son AIPD, devrait être envisagée par le responsable du traitement.

Une telle pratique serait utile pour susciter la confiance dans les opérations de traitement du responsable du traitement et pour donner des gages de responsabilité et de transparence. Il est notamment de bonne pratique de publier une AIPD lorsque des citoyens sont affectés par l'opération de traitement. Tel peut en particulier être le cas lorsqu'une autorité publique réalise une AIPD.

L'AIPD publiée n'a pas besoin d'inclure l'intégralité de l'analyse, notamment lorsque celle-ci pourrait donner des informations spécifiques relatives à des risques en matière de sécurité concernant le responsable du traitement ou divulguer des secrets d'affaires ou des informations commercialement sensibles. Dans pareille situation, la version publiée peut consister simplement en un résumé des principales constatations de l'AIPD, ou même uniquement en une déclaration selon laquelle une AIPD a été effectuée.

De plus, lorsqu'une AIPD révèle des risques résiduels élevés, le responsable du traitement est tenu de se tourner vers l'autorité de contrôle pour une consultation préalable concernant le traitement (article 36, paragraphe 1). Dans le cadre cette dernière, l'AIPD doit être communiquée dans son intégralité [article 36, paragraphe 3, point e)]. L'autorité de contrôle peut fournir un avis[28], et veillera à protéger le secret des affaires et à ne pas divulguer de vulnérabilités dans la sécurité, sous réserve des principes applicables dans chaque État membre en matière d'accès du public aux documents officiels.

E. Quand convient-il de consulter l'autorité de contrôle? En présence de risques résiduels élevés.

[27] Seule l'application des paragraphes 1 à 7 de l'article 35 est explicitement exclue par l'article 35, paragraphe 10.

[28] La communication d'un avis écrit au responsable du traitement n'est nécessaire que si l'autorité de contrôle juge que le traitement envisagé ne respecte pas les dispositions du règlement, conformément à l'article 36, paragraphe 2.